# 学習指導要領の法的根拠と読み方

## 工業科教育論Ⅰ　第5回

教育基本法・教育課程の基準・教員の創意工夫

# 今日の到達目標

**教育基本法と、教育課程の法的根拠を説明する**

法的な基準と、学校・教員の創意工夫の関係を捉える

目標・内容・取扱いを、原文の場所を示して読む

# 前回とのつながり

**工業教育は、生徒の成長と産業・地域に関わる**

その教育で育てる力と、学ぶ内容を文書で確かめる

学校ごとの授業の工夫と、共通の基準を考える

資料：文部科学省 学習指導要領の基本説明

# 90分の構成

| 部分 | 教材の目安 |
| --- | --- |
| 導入 | 10分 |
| 法的根拠と拘束力 | 20分 |
| 構成と原文の探し方 | 15分 |
| 工業科の記述と授業の工夫 | 20分 |
| まとめ | 5分 |

# 基準と授業の工夫のメモ

**指導要領を、どのような性格の文書と考えていますか**

教員が決められると思うことを一つ挙げる

その判断の根拠が、どこにあるか考える

**一時停止の目安 3分**

# 教育基本法が示す教育の目的

**第1条　人格の完成と、社会の形成者の育成**

第2条　個人の価値、創造性、職業・生活との関連など

第4・6条　学ぶ機会と、発達に応じた組織的な教育

各条の要約。第2条は目標の一部を取り上げている

資料：教育基本法　第1・2・4・6・16条

# 教育行政と不当な支配

**第16条は、不当な支配を受けない教育を求める**

同時に、教育基本法と他の法律に基づく教育を求める

全国的な機会均等と教育水準を支える責任も示す

資料：教育基本法 第1・2・4・6・16条

# 理念と教育課程の法的根拠

| 文書 | ここで確認する役割 |
| --- | --- |
| 教育基本法　法律 | 教育の目的・理念・基本原理 |
| 学校教育法　第52条　法律 | 高校の学科・教育課程を大臣が定める根拠 |
| 施行規則　第84条　省令 | 高校の教育課程は学習指導要領による |
| 学習指導要領　告示 | 教育課程の具体的な大綱的基準 |

教育基本法と学校教育法は、ともに法律。理念と具体化の関係を含む整理

資料：教育基本法　第1・2・4・6・16条／学校教育法　第33・48・50-52条／学校教育法施行規則　第52・74・84条

# 高校教育の目的を確かめる

**学校教育法第50条は、普通教育と専門教育を位置付ける**

第51条は、教養や専門的な知識・技術等の目標を示す

第52条の教育課程の定めは、これらの目的等に従う

資料：学校教育法 第33・48・50-52条

# 小中高校での対応条文

| 学校段階 | 学校教育法 | 施行規則 |
| --- | --- | --- |
| 小学校 | 第33条 | 第52条 |
| 中学校 | 第48条 | 第74条 |
| 高等学校 | 第52条 | 第84条 |

学校教育法の教育課程に関する規定と、施行規則の指導要領参照規定

資料：学校教育法 第33・48・50-52条／学校教育法施行規則 第52・74・84条

# 告示と法的な基準性

**学習指導要領は、法令の根拠をもつ教育課程の基準**

「告示だから単なる参考資料」とは考えない

解説は、本文と同じ告示としての文書ではない

資料：学校教育法施行規則 第52・74・84条／伝習館高校事件 最高裁第一小法廷 1990年1月18日／解説 総則編（令和6年12月一部改訂）

# 旭川学力テスト事件の判決

## 最高裁大法廷 1976年5月21日

当時の指導要領を、全体として大綱的な基準と認めた

教師の創意工夫や、地域の実情に応じる余地にも言及

当時の法令・中学校指導要領に関する判決の要約。現行法の条文とは区別

資料：旭川学力テスト事件 最高裁大法廷 1976年5月21日

# 高校の指導要領に関する判決

## 伝習館高校事件 最高裁第一小法廷 1990年1月18日

高校学習指導要領の法規としての性質を認めた

高校でも、基準を踏まえて教育を行うことが前提になる

当時の高校指導要領についての判断。個々の授業や処分の一律判定ではない

資料：伝習館高校事件 最高裁第一小法廷 1990年1月18日

# 基準と授業の創意工夫

| 基準を踏まえること | 具体化の工夫の例 |
| --- | --- |
| 科目の目標・内容・取扱い | 地域や身近な題材の選択 |
| 履修や単位等の条件 | 学習活動や説明の工夫 |
| 生徒の実態や負担への配慮 | 教材・支援・評価方法の検討 |

基準の文言・趣旨・条件を確かめながら、授業を具体化する

資料：高等学校学習指導要領 本文（平成30年告示）／旭川学力テスト事件 最高裁大法廷 1976年5月21日／伝習館高校事件 最高裁第一小法廷 1990年1月18日

# 追加する内容と指導の順序

**総則は、示されていない事項の追加も認めている**

目標・内容の趣旨を外れず、生徒の負担を重くしない

内容の記載順は、特に示す場合を除き指導順ではない

本文 総則 第2款3(5)ア・イ／冊子pp.25-26

資料：高等学校学習指導要領 本文（平成30年告示）

# 本文と解説の役割

| 文書 | 読む目的 |
| --- | --- |
| 学習指導要領　本文 | 目標・内容・配慮事項等の基準を確かめる |
| 学習指導要領　解説 | 記述の趣旨や意味を詳しく確かめる |

資料：高等学校学習指導要領　本文（平成30年告示）／解説　工業編　第2章第1節　pp.19-21／解説　総則編（令和6年12月一部改訂）

# 高校の本文の構成

| 本文の場所 | 主な内容 |
| --- | --- |
| 前文・第1章 | 前文と総則 |
| 第2章 | 各学科に共通する各教科 |
| 第3章 | 主として専門学科で開設する各教科 |
| 第4章・第5章 | 総合的な探究の時間・特別活動 |

章名の一部を短く表記。正式な見出しは本文の目次で確認

資料：高等学校学習指導要領 本文（平成30年告示）

# 工業の場所と三つの款

| 本文　第3章　第2節　工業 | 確認すること |
| --- | --- |
| 第1款　目標 | 工業科全体で育てる力 |
| 第2款　各科目 | 科目の目標・内容・取扱い |
| 第3款 | 各科目にわたる計画と配慮事項 |

第3款は「各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い」

資料：高等学校学習指導要領　本文（平成30年告示）

# 総則に戻って確かめること

**教育課程をどう編成するか**

授業の実施や学習評価をどう考えるか

生徒の発達や、必要な支援にどう配慮するか

資料：高等学校学習指導要領 本文（平成30年告示）／解説 総則編（令和6年12月一部改訂）

# 原文を探す手順

**文書名と告示年・改訂の表示を確かめる**

目次から、章・節・款・科目をたどる

項目番号と前後の条件を含めて読む

資料：文部科学省 本文・解説の掲載ページ／高等学校学習指導要領 本文（平成30年告示）

# 確認クイズ

**① 告示である学習指導要領は、単なる参考資料である**

② 基準を踏まえ、題材や支援の方法を工夫できる

③ 解説中の授業例は、全て同じ方法で行う義務がある

**一時停止の目安 5分**

# クイズの解説

**① × 法令の根拠をもち、法規としての性質がある**

② ○ 文言・趣旨・条件を踏まえて授業を具体化する

③ × 解説は本文の趣旨を理解するための説明資料

資料：学校教育法 第33・48・50-52条／学校教育法施行規則 第52・74・84条／伝習館高校事件 最高裁第一小法廷 1990年1月18日

# ここで小休止

**2分程度、画面から離れましょう**

次は「工業技術基礎」を短い範囲で読みます

**一時停止の目安 2分**

# 工業科全体の目標

**ものづくりを通じた、地域や社会との関わり**

知識・技術、課題の解決、学ぶ態度を含む

この目標と、各科目の目標をつなげて読む

要約／本文　第3章　第2節　第1款　目標

資料：高等学校学習指導要領　本文（平成30年告示）

# 工業技術基礎の目標

**人と技術の関わりや社会的意義を理解し、技術を学ぶ**

科学的な根拠を基に、課題の解決を考える

広い視野をもち、自ら学び、協働して取り組む

科目の目標の要約。原文の見出しと番号で確認

資料：高等学校学習指導要領 本文（平成30年告示）／解説 工業編 第2章第1節 pp.19-21

# 内容の取扱いと対応させる

| 読む箇所 | 確認すること |
| --- | --- |
| 1 目標 | 育てる力 |
| 2 内容 | 指導する事項 |
| 3 内容の取扱い | 配慮・範囲・程度と、対応する内容 |

科目内の「3 内容の取扱い」と、工業全体の「第3款」を区別する

資料：高等学校学習指導要領 本文（平成30年告示）

# 内容の三つの指導項目

| 本文の番号 | 大きな指導項目 |
| --- | --- |
| (1) | 人と技術と環境 |
| (2) | 加工技術 |
| (3) | 生産の仕組み |

資料：高等学校学習指導要領 本文（平成30年告示）

# 人と技術の項目をたどる

## 内容の(1)ア「人と技術」を見つける

取扱いの3(1)アに戻り、調査や見学との関係を読む

活動の目的である、働く意義や技術との関係まで読む

資料：高等学校学習指導要領 本文（平成30年告示）

# 工業の第3款も確認する

**工業技術基礎・課題研究の履修に関する記述がある**

学科を通じた計画、連携、支援や安全への配慮もある

「原則として」など、条件を含めて読む

本文 第3章 第2節 第3款／冊子pp. 308–309

資料：高等学校学習指導要領 本文（平成30年告示）

# 解説の対応箇所を読む

**解説工業編では、第2章第1節「工業技術基礎」**

冊子pp.19-21で、目標や内容の説明を確認する

解説の章番号を、本文の章番号と混同しない

資料：解説 工業編 第2章第1節 pp.19-21／高等学校学習指導要領 本文（平成30年告示）

# ここで小休止

**3分程度、姿勢を変えて休みましょう**

再開後は、読んだ記述と授業案をつなげます

**一時停止の目安 3分**

# 教育課程表や授業計画との違い

| 資料 | 読み取ること |
| --- | --- |
| 学習指導要領 | 教育の目標・内容等の基準 |
| 学校の教育課程表 | 科目の配置や履修の構成 |
| 授業の計画 | 目標に対応する具体的な活動や支援 |

資料：高等学校学習指導要領 本文（平成30年告示）／文部科学省 学習指導要領の基本説明

# 授業案につなげる例

**原文：環境と技術の項目と、その内容の取扱いを読む**

授業案：身近な製品の材料や廃棄について考える

扱う範囲と目標との関係を、もう一度確かめる

授業用に考えた例。本文に、この製品や活動が指定されているわけではない

資料：高等学校学習指導要領 本文（平成30年告示）

# 原文と自分の案を分けて記す

**資料の場所を、章・節・款・項目で示す**

その記述が求めることを、短く要約する

授業の題材や支援は、自分の案として書く

# 根拠と授業の工夫のメモ

**指導要領の法的根拠と、授業の工夫を一文で整理する**

指定項目の目標・内容・取扱いのつながりを書く

その記述に基づく授業案を一つ添える

**一時停止の目安 7分**

# メモの説明例

**根拠：学校教育法第52条と、施行規則第84条をたどる**

原文：環境と技術の内容と、その取扱いを関連付ける

授業案：身近な製品の材料・廃棄と環境への配慮を考える

資料：学校教育法 第33・48・50-52条／学校教育法施行規則 第52・74・84条／高等学校学習指導要領 本文（平成30年告示）

# 今日のまとめと次回

**教育の目的、法的根拠、指導要領の基準をつなげる**

基準と創意工夫を、原文の文言や条件から考える

次回は、工業科の目標と育てる資質・能力を考えます

# 参照資料

**教育基本法・学校教育法・施行規則**

最高裁判決 旭川学力テスト事件・伝習館高校事件

学習指導要領本文・解説 工業編と総則編

参照先URLと指定箇所はノート・補助資料に記載